

구속사건 가배당 제도 운영지침

[공소청예규 제7호, 정책기획담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검예규 제581호, 2011. 12. 8.

개정 공소청예규 제7호, 2026. 9. 28.

제1조(목적) 이 지침은 형사절차의 효율성을 제고하고 구속피의자의 인권을 보호하기 위하여 구속사건 송치전 가배당 제도의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 가배당이라 함은 사법경찰관(이하 특별사법경찰관을 포함한다.)으로부터 구속사건의 수사서류와 피의자를 송치받기 전에 지방공소청장 또는 지청장이 먼저 주임검사를 결정하여 사건을 임시로 배당하는 것을 말한다.

제3조(가배당 대상사건) ① 지방공소청장 또는 지청장은 구속송치사건의 효율적인 검토를 위해 필요한 경우 모든 구속사건에 대해 송치 전에 가배당 제도를 실시할 수 있다.

② 지방공소청장 또는 지청장은 가배당 제도를 실시하는 경우 관할 구역내 각 경찰서에 이 사실을 미리 통보하여야 한다.

제4조(가배당 사건의 송치 통보) 사법경찰관은 구속사건 송치 전날 지방공소청 또는 지청의 구속사건 배당업무 담당자에게 유선으로 구속사건을 송치할 예정이라는 사실 및 송치일을 통보한다.

제5조(가배당 사건의 접수 및 배당) ① 지방공소청 또는 지청의 구속사건 배당업무 담당자는 구속영장부분 사본을 첨부하여 지방공소청장 또는

지청장에게 구속사건이 송치될 예정임을 보고한다.

② 지방공소청장 또는 지청장은 구속영장부분 사본을 토대로 전담, 사건의 난이도, 영장청구 검사 등을 고려하여 구속사건 송치 전에 사건을 가배당한다.

③ 주임검사는 구속사건을 가배당 받은 후 일정을 미리 조정하고 사전에 구속 사건 내용 파악하여 사실관계 확인 등을 준비한다.

제6조 【재검토키한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙<공소청예규 제7호, 2026. 9. 28.>

제1조 【시행일】 이 예규는 2026. 10. 2.부터 시행한다.